

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ต. ๒๒)

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๖๖/๒๕๔๗
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๖๔/๒๕๔๗

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๔ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๗

ระหว่าง { บริษัท เจ-สัน คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ฟ้องคดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๑๒/๒๕๔๕
หมายเลขแดงที่ ๕/๒๕๔๗ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองเชียงใหม่)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักข้าราชการโรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยเงินรายได้
ของผู้ถูกฟ้องคดีเอง โดยในประกาศประกวดราคาดังกล่าวไม่ได้กำหนดให้นำสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้ ซึ่งในขณะนั้นมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒
ตามหนังสือแจ้งของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔
สิงหาคม ๒๕๓๒ กำหนดให้ส่วนราชการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง



/โดยให้นา...

โดยให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้เป็นการถาวร เมื่อผู้ฟ้องคดีชนะการประกวดราคา และได้มีการทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักดังกล่าวระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดี ในราคาค่าก่อสร้าง ๗๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ พ ๓๗๘/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ โดยไม่ได้นำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้กับการณีกการก่อสร้างอาคารหอพักนี้ ในระหว่างการก่อสร้าง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๑ ตามหนังสือแจ้งของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๗๐ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๑ กำหนดให้ส่วนราชการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพก่อสร้างอีก ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๑ แจ้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้นำเรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และต่อมา สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการวิชาชีพก่อสร้างในงานก่อสร้างที่ใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับงานก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินตามมติของ คณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยอนุโลม ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใน สัญญาจ้างเดิม โดยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำบันทึกเพิ่มเติมแนบไว้ท้ายสัญญาจ้างและให้ถือว่า บันทึกเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ต่อมา เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เป็นจำนวน ๖,๗๐๘,๔๗๐.๐๕ บาท ไปยังผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ทม ๐๖๐๕/๑๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดี ได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอสำนักงบประมาณเพื่อขอความเห็นชอบ แต่ได้รับแจ้งจากสำนัก งบประมาณว่างานก่อสร้างรายนี้ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะได้รับเงินเพิ่มได้ เนื่องจากในประกาศ ประกวดราคาไม่ได้ระบุว่าจะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ จส ๑๔๕/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๓ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาทบทวน การจ่ายเงินชดเชย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ทม ๐๖๐๑ (๖)/๔๙๔๕ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๓ ถึงสำนักงบประมาณเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการจ่ายเงิน ชดเชยค่าก่อสร้างให้กับผู้ฟ้องคดีอีกครั้งหนึ่ง และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ทม ๐๖๐๕/๗๗๘๒ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าผู้ถูกฟ้องคดี ได้เสนอให้สำนักงบประมาณทบทวนการพิจารณาเรื่องของผู้ฟ้องคดีอีกครั้งหนึ่งแล้ว



/และสำนัก...

และสำนักงบประมาณได้ยืนยันตามผลการพิจารณาครั้งแรก ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ จส ๑๔๘/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๓ และหนังสือ ที่ จส ๑๔๙/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอหารือแนวทางการปฏิบัติเพื่อขอรับการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาอีก โดยผู้ฟ้องคดีให้ความเห็นว่าตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ ได้กำหนดให้ส่วนราชการนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้เป็นการถาวร ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยไม่ได้นำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้ตั้งแต่เริ่มทำสัญญากัน แต่ภายหลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ตกลงยินยอมให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างโดยให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ทม ๐๖๐๑ (๔)/๘๖๖๖ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ และหนังสือ ที่ ทม ๐๖๐๑ (๖)/๒๘๐๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๔ ตามลำดับ แจ้งปฏิเสธการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวต่อผู้ฟ้องคดีโดยให้ความเห็นว่ามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ มิได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งว่าการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวนี้ใช้ได้กับทั้งการก่อสร้างที่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ และเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีมีเงินรายได้จำกัดจึงไม่ได้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในขณะเริ่มทำสัญญาและแม้กระทั่งในปัจจุบันผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ได้มีเงินรายได้มากเพียงพอและการที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้มีการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างก็เป็นเพียงการช่วยเหลือกันในภาวะเศรษฐกิจเท่านั้น ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงได้นำเรื่องมายื่นฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลปกครอง

ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นจำนวน ๖,๗๐๘,๔๗๐.๐๕ บาท และค่าใช้จ่ายธนาคาร นับตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือขอรับเงินชดเชยค่าก่อสร้างต่อผู้ถูกฟ้องคดีจนถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๔ เป็นเงิน ๑,๖๐๔,๙๒๘ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๓๑๓,๓๙๘.๐๕ บาท ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ขอเพิ่มเติมคำฟ้องหลังจากยื่นคำคัดค้านคำให้การโดยขอเงินชดเชยค่าก่อสร้างจำนวน ๖,๗๐๘,๔๗๐.๐๕ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๒ จนถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องโดยขอคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๔.๕ ต่อปี จำนวน ๓,๗๕๖,๒๔๐.๘๔ บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๐,๔๖๔,๖๑๐.๘๙ บาท และขอคิด



/ดอกเบี้ย...

ดอกเบียในอัตราร้อยละ ๑๔.๕ ต่อปี เป็นเงิน ๑๐,๒๖๓,๖๘๑.๖๗ บาท นับจากวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ชำระเงินชดเชยค่าก่อสร้างรวมทั้ง ดอกเบียให้แก่ผู้ฟ้องคดีเสร็จสิ้น รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันชำระ ค่าธรรมเนียมศาล จนถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โดยขอคิดดอกเบียในอัตราร้อยละ ๑๔.๕ ต่อปี จำนวน ๒๑,๑๘๘.๕๒ บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๒๑,๑๘๘.๕๒ บาท และขอคิดดอกเบียในอัตราร้อยละ ๑๔.๕ ต่อปีของเงินต้นรวม ๒๒๑,๑๘๘.๕๒ บาท นับจาก วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เป็นต้นไป ทั้งนี้ จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะชำระเงินชดเชย ค่าก่อสร้างรวมทั้งดอกเบียให้แก่ผู้ฟ้องคดีเสร็จสิ้น เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจะทราบได้ ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะชดใช้เงินทั้งหมดให้ได้เมื่อใดและเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดวันชำระเงิน ทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีจะคิดคำนวณจำนวนเงินขึ้นใหม่อีกครั้ง

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๑ อนุมัติในหลักการให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้ในการพิจารณาจ่ายเงินชดเชย ค่าก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่สำนักงบประมาณเสนอและต่อมาตั้งแต่ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ จนถึงปัจจุบัน รัฐบาลก็ได้ให้ การช่วยเหลือแก่ผู้รับจ้างในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างที่ทำไว้กับทางราชการโดยการนำ มาตราการเกี่ยวกับการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้อย่างถาวร ซึ่งการจ่ายเงินชดเชย ค่าก่อสร้างนั้นเป็นการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่ผู้รับจ้างโดยรัฐบาลได้กำหนด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคิดคำนวณเงินชดเชยค่าก่อสร้างดังกล่าวไว้ ทั้งนี้ ในการ จ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้างจะต้องได้รับความเห็นชอบและการอนุมัติจากสำนักงบประมาณ เสียก่อน เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำการ ก่อสร้างหอพักข้าราชการโรงพยาบาล ขนาด ๙ ชั้น ในวงเงิน ๗๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยในการประกาศประกวดราคาและทำสัญญาจ้างไม่ได้กำหนดให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในระหว่างการก่อสร้างผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก ๑๘๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๑ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือ ผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพงานอื่น ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๑ แจ้งขอใช้สิทธิในการนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้กับ



/ราคา...

ราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างนี้โดยเห็นว่ากรณีของผู้ฟ้องคดีอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามนโยบายแห่งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย และเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีมติให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างสำหรับการก่อสร้างที่เบิกจ่ายค่าจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยด้วย ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไข หลักเกณฑ์ประเภทการก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่จะใช้ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ ต่อมาผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงทำบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างโดยตกลงให้มีการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) สำหรับราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและคณะกรรมการการตรวจรับงานได้ทำการตรวจรับงานแล้วได้มีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วยแล้ว แต่ต่อมาเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือขอรับเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จากผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๖,๗๐๘,๔๗๐.๐๕ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการคำนวณเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสูตรที่กำหนดโดยมติคณะรัฐมนตรีแล้วปรากฏว่ามีจำนวนน้อยกว่าที่ผู้ฟ้องคดีคำนวณมา โดยคิดเงินชดเชยตามสัญญาจ้างได้เป็นจำนวนเพียง ๖,๑๓๘,๕๑๗.๗๐ บาทเท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๒ ขอความเห็นชอบการจ่ายเงินตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไปยังผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ ต่อมาก็ได้รับแจ้งจากสำนักงานงบประมาณตามหนังสือลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๓ ว่าในประกาศประกวดราคาไม่ได้ระบุว่าจะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนั้น งานก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าว จึงไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะได้รับเงินเพิ่มค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) และหลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้มีหนังสือแจ้งให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาทบทวนอีกครั้งแต่ก็ได้รับการยืนยันตามเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบในข้อเท็จจริงดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๓ แจ้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาทบทวนเรื่องการขอรับเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างนี้อีกครั้ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๓ ส่งเรื่องไปให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาทบทวน และเมื่อสำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วได้มีหนังสือแจ้งยืนยันให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบว่าผลการพิจารณาก่อนหน้านั้นถูกต้องแล้ว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๓ แจ้งผลการ



/พิจารณา...

พิจารณาบททวนของสำนักงานประมาณดังกล่าวไปให้ผู้ฟ้องคดีทราบด้วยแล้ว ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๓ และลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ แจ้งหาหรือแนวทางปฏิบัติในเรื่องการขอรับเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างนี้ไปยังผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ และลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการให้ได้เนื่องจากการขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้นั้น ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สำคัญประการหนึ่งก็คือ การนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบไว้ในประกาศประกวดราคา และต้องระบุในสัญญาด้วยว่างานจ้างเหมานั้น ๆ ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งในสัญญาจ้างดังกล่าวต้องกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ชัดเจนสำหรับการตรวจสอบในปัญหาว่าเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าในกรณีที่ประกาศประกวดราคาหรือหนังสือเชิญชวนได้กำหนดว่าจะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) แต่ในสัญญาไม่ได้ระบุว่า เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) หากผู้รับจ้างมีความประสงค์จะขอแก้ไขสัญญาดังกล่าวให้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก็ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แต่ในกรณีที่ประกาศประกวดราคาหรือหนังสือเชิญชวนไม่ได้กำหนดว่าจะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ถึงแม้ว่าในสัญญาได้ระบุว่า เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก็ไม่ถือว่าสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรีและถึงแม้ว่าภายหลังจากการทำสัญญาจ้างแล้วจะได้มีการทำบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างก็ตาม ก็ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวอยู่ดี ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีย่อมรู้อยู่แล้วว่าตามสัญญาที่ทำไว้ไม่เข้าเงื่อนไขตามมติคณะรัฐมนตรี ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) และผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่มีทางที่จะหาเงินในส่วนใดมาจ่ายเป็นเงินชดเชยให้กับผู้ฟ้องคดีได้อย่างแน่นอนเพราะผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานของรัฐ เงินที่จะใช้จ่ายในการบริหารงานนั้นเป็นงบประมาณของแผ่นดิน ประกอบกับในชั้นการออกประกาศประกวดราคาก่อนทำสัญญาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ



/ในคดีนี้...

ในคดีนี้ไม่ได้มีการระบุให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ดังนั้น ในการประกวดราคาครั้งนี้ผู้รับเหมาทุกคนย่อมรู้อยู่แล้วว่าถ้าตนรับงานก่อสร้างรายนี้จะต้องเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่างก่อสร้างผู้รับเหมาหรือผู้ที่รับจ้างก่อสร้างหากไม่กล้าเสี่ยงภัยก็ต้องถอนตัวไม่เข้าร่วมประมูลงาน การที่ผู้ฟ้องคดีได้เข้าเสี่ยงภัย และต่อมากลับทำความตกลงกับผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อจะนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้และจะนำบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาที่ทำขึ้นใหม่มาอ้างเป็นหลักฐานต่อรัฐบาล เพื่อขอรับเงินชดเชยค่าก่อสร้างจึงไม่เป็นการถูกต้องและเป็นธรรมกับรัฐบาลและผู้รับเหมารายอื่น ๆ นอกจากนี้ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างในคดีนี้เป็นนิติกรรมที่ทำขึ้นโดยขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓๐ และมาตรา ๕๐ และผู้ฟ้องคดีรู้อยู่แล้วว่าบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างนี้เป็นบันทึกที่ทำขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขออนุมัติจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้างต่อสำนักงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเท่านั้น โดยไม่มีเจตนาจะให้ใช้บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาดังกล่าวในการฟ้องร้องบังคับชำระเงินชดเชยค่าก่อสร้างมาแต่ต้นกรณีจึงไม่ต้องด้วยหลักการในการทำนิติกรรม และด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาไม่มีผลใช้บังคับกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้กระทำการใด ๆ อันเป็นการโต้แย้งสิทธิของผู้ฟ้องคดี และไม่ได้ก่อความเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับเงินชดเชยดังกล่าวก็เป็นเพราะสำนักงบประมาณไม่อนุมัติให้จ่าย นอกจากนี้ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าเงินชดเชยค่าก่อสร้างจำนวน ๖,๗๐๘,๔๗๐.๐๕ บาท ตามที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเรียกร้องจากผู้ถูกฟ้องคดีนั้นเป็นจำนวนเงินที่มากเกินไปกว่าความเป็นจริง ซึ่งถ้าหากผู้ฟ้องคดีจะมีสิทธิที่จะได้รับเงินชดเชยค่าก่อสร้างจากผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีก็เห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ควรจะได้รับเงินชดเชยก่อสร้างเป็นจำนวนมากเกินไปกว่า ๖,๑๓๘,๕๑๗.๗๐ บาท อันเป็นจำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีคิดคำนวณได้จากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงบประมาณกำหนดไว้ และผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีอำนาจฟ้องเนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีมาตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๒ โดยผู้ฟ้องคดีใช้เป็นฐานในการคิดดอกเบี้ยจากผู้ถูกฟ้องคดีและต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งผลการวินิจฉัยของสำนักงบประมาณให้ผู้ฟ้องคดีทราบ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีมาฟ้องอย่างช้าที่สุดภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔



/แต่ผู้ฟ้องคดี...

แต่ผู้ฟ้องคดีได้นำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นซึ่งศาลได้รับฟ้องในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อเกินกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ารู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๙ ประกอบกับมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และเมื่อคดีนี้ไม่เป็นคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า การที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิเรียกร้องเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ภายในกำหนดระยะเวลาตามเงื่อนไขของข้อสัญญาที่ให้ผู้รับจ้างจะต้องเรียกร้องเงินชดเชยค่าก่อสร้างภายในกำหนดเก้าสิบวันนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๒ โดยได้ยื่นหนังสือขอรับเงินชดเชยค่าก่อสร้างเป็นจำนวน ๖,๗๐๘,๔๗๐.๐๕ บาท ต่อผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๒ นอกจากนี้ผู้ฟ้องคดีได้เรียกร้องขอรับเงินค่าใช้จ่ายธนาคารที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๒ จนถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๔ อันเป็นวันฟ้องคดีเป็นจำนวน ๑,๖๐๔,๙๒๘ บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๘,๓๑๓,๓๙๘.๐๕ บาท และภายหลังจากที่ได้ยื่นหนังสือขอรับเงินชดเชยค่าก่อสร้างจากผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้พยายามติดตามทวงถามเรื่องเงินชดเชยค่าก่อสร้างจากผู้ถูกฟ้องคดีมาโดยตลอด จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งการปฏิเสธจากผู้ถูกฟ้องคดีตามหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๔ โดยมีระยะเวลาห่างจากวันที่ได้รับแจ้งการปฏิเสธเพียง ๒๙ วันเท่านั้น ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าในประกาศประกวดราคาไม่ได้กำหนดการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี และการทำบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีด้วยนั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพงานอื่น ซึ่งกำหนดบังคับให้ใช้สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จะต้องเริ่มกระทำตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีเห็นชอบอนุมัติการทำบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาตามมติของสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ซึ่งกำหนดให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)



ในการก่อสร้าง...

ในการก่อสร้างที่เบิกจ่ายจากงบประมาณประเภทเงินรายได้มหาวิทยาลัยทั้งที่ลงนามไว้แล้ว และที่จะลงนามต่อไป ซึ่งการทำบันทึกเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย และด้วยความสมัครใจ มุ่งโดยตรงต่อการผูกพันกันทางกฎหมายระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเปลี่ยนแปลงและกอสสิทธิการชำระหนี้ สัญญาดังกล่าวจึงเป็นนิติกรรมที่สมบูรณ์ ฉะนั้นเมื่อสภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบแล้วและได้มีการจัดทำบันทึกเพิ่มเติมแนบท้าย สัญญาจ้างอันเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของมหาวิทยาลัยแล้วผู้ถูกฟ้องคดี ต้องรับผิดชอบและต้องปฏิบัติตามสัญญาและบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาที่ได้ทำไว้กับ ผู้ฟ้องคดีทุกประการ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่กล่าวอ้างว่าในการประกาศ ประกวดราคาไม่ได้กำหนดการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ผู้รับจ้างทุกรายหาก ประสงค์จะเข้ารับจ้างทำงานก่อสร้างจะต้องรับการเสี่ยงภัยในการทำงาน และการทำบันทึก เพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาเป็นแต่เพียงการกระทำเพื่อขออนุมัติสำนักงบประมาณให้จ่ายเงิน ชดเชยนั้นไม่มีเหตุผลอันสมควร เนื่องจากการทำบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง ได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมายและมีผลตามกฎหมาย ทั้งนี้หากผู้ถูกฟ้องคดีไม่มั่นใจในการ จัดทำบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาให้มีการจ่ายเงินค่าชดเชยว่าจะมีผลขัดต่อมติ คณะรัฐมนตรีหรือไม่ ผู้ถูกฟ้องคดีก็ต้องนำเรื่องไปหารือต่อสำนักงบประมาณก่อนการทำสัญญา หรือบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ยึดถือกฎหมายเฉพาะของ มหาวิทยาลัยหรือความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีภาระต้องปฏิบัติ ตามสัญญาและบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเป็นบริษัทเอกชน ไม่มีเงินสนับสนุนจากภาครัฐเหมือนอย่างเช่นผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการก่อสร้าง ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจทำให้ต้องเผชิญกับการขาดทุนเนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ปรับราคาสูงขึ้นอันเป็นผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็รับผิดชอบต่อสัญญาจ้าง ที่ได้ทำไว้จนการก่อสร้างแล้วเสร็จทุกประการ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับขาดความรับผิดชอบ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างให้ถูกต้องครบถ้วนทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ตลอดจน ผู้ฟ้องคดีต้องมีค่าใช้จ่ายธนาคารหรือดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๔.๕ ต่อปี ค่าจ้าง ค่าเช่า และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกจำนวนมาก รวมทั้งเงินค่าธรรมเนียมศาลอันเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ตามข้อกำหนดของกฎหมาย และสาเหตุที่เกิดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็เนื่องมาจากผู้ถูกฟ้องคดี ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาจ้างที่ทำไว้กับผู้ฟ้องคดีเช่นกัน หากนำค่าใช้จ่ายเหล่านี้มาคิด



/จะเห็นได้ว่า...

จะเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนมากซึ่งเกิดมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเงินที่ใช้ในการว่าจ้างก่อสร้างอาคารเป็นเงินที่เบิกจ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาล หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารงานภายในโรงพยาบาล อันได้แก่ เงินรายได้จากการให้บริการแก่ประชาชน เช่น เงินค่าห้องพัก เงินค่ารักษาพยาบาล เงินค่ายา เงินค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงเงินรายได้จากการที่ให้เอกชนเช่าพื้นที่เพื่อทำประโยชน์ และดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับจากสถาบันการเงินโดยการนำเงินรายได้เข้าฝากเป็นต้น และผู้ถูกฟ้องคดีใช้ระเบียบการเบิกจ่ายการพิจารณาว่าด้วยการพัสดุของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งออกโดยสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้รักษาการตามระเบียบ คือ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวงเงินอนุมัติ ๗๔,๔๖๐,๐๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดีเสนอราคาในวงเงินเพียง ๗๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทำให้โรงพยาบาลมีเงินเหลือฝากไว้กับสถาบันการเงินเพื่อกินดอกเบี้ยถึง ๔,๔๖๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น เงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างจึงเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีพึงจะได้รับจากผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาการขาดทุนในครั้งนี้อย่างถึงค่าธรรมเนียมนศาลและดอกเบี้ย นอกจากนี้คำคัดค้านคำให้การมีข้อความเป็นทำนองเดียวกับคำฟ้อง

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้เป็นการถาวรตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ อันเป็นมาตรการของรัฐในการช่วยเหลือผู้มีอาชีพในการก่อสร้างนั้นเป็นมาตรการช่วยเหลือแบบให้เปล่า ซึ่งตามมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวรัฐได้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ โดยถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากจากสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ร่วมทำกันไว้ตามสัญญาเลขที่ พ ๓๗๘/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ ในส่วนของสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีตกลงกันไว้อย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้น ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดปรากฏอยู่ในสัญญาฉบับดังกล่าว และเมื่อวิเคราะห์ในเนื้อหาของสัญญาเดิมแล้วเห็นว่าไม่มีส่วนใดของสัญญาที่ระบุถึงการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไม่มีส่วนใดระบุถึงสูตรในการใช้ปรับราคาและในสัญญาดังกล่าวก็กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ถูกฟ้องคดีตกลงจ้างผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้างหอพักข้าราชการโรงพยาบาลขนาด ๔ ชั้น ตามแบบรูปรายการของสัญญาดังกล่าวในข้อ ๒ เป็นจำนวนเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๗๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น การที่บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับดังกล่าวที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีทำกันขึ้นใหม่ ข้อ ๑



/ระบุว่า...

ระบุว่า ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันให้มีการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) สำหรับราคาค่างานก่อสร้างตามสัญญาจ้างเหมาดังกล่าว โดยการนำสูตร ESCALATION FACTOR (K) มาใช้ในการคำนวณราคาค่างานก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป และข้อ ๒ ระบุสูตรในการคิดคำนวณราคาค่างานก่อสร้างไว้ด้วย จึงไม่มีผลในทางสัญญาแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพราะในประกาศประกวดราคาและในสัญญาเดิมไม่มีข้อตกลงในเรื่องดังกล่าวไว้เลย เมื่อในชั้นการออกประกาศประกวดราคาไม่ได้ระบุการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในประกาศด้วย ซึ่งก็ไม่มีผู้รับเหมาก่อสร้างรายใดได้แย้งคัดค้านแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในการเข้าประมูลงานก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดียอมเข้าใจและรู้วิธีการในการรักษาผลประโยชน์ของตนเองได้เป็นอย่างดีในขณะที่เข้าร่วมประกวดราคาและเข้าทำสัญญาและเมื่อในชั้นการทำสัญญาไม่มีการระบุให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ไว้ในสัญญาด้วย ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้โต้แย้งคัดค้านแต่อย่างใด จึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดียอมเข้าใจและรู้ที่อยู่แล้วว่างานก่อสร้างรายนี้ผู้ฟ้องคดีไม่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือเป็นเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) จากรัฐมาตั้งแต่ต้น และตามมาตรการของรัฐในการช่วยเหลือผู้มีอาชีพในการก่อสร้างโดยการนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้เป็นกรณีการณ์นั้นไม่ได้บังคับให้คู่สัญญาทุกรายจะต้องระบุการนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้ไว้ในข้อสัญญาด้วย ดังนั้น กรณีจึงขึ้นอยู่กับความตกลงระหว่างคู่สัญญาว่าประสงค์อย่างไร เมื่อในชั้นการออกประกาศประกวดราคาไม่มีการระบุให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายต้องวิเคราะห์ส่วนได้ส่วนเสียของตนเองด้วยความระมัดระวังในการเสนอราคาและเข้ารับงานก่อสร้าง การที่ผู้ฟ้องคดีตัดสินใจเข้าทำสัญญาและภายหลังจากนั้นกลับนำบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาเดิมที่ให้ถือว่าสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้อ้างเป็นหลักฐานเพื่อขอรับเงินชดเชยค่าก่อสร้างจากรัฐนั้นย่อมเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตและเป็นการเอาเปรียบผู้อื่นประกวดการรายอื่น อันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างชัดแจ้ง และนอกจากนี้การทำบันทึกเพิ่มเติมรายละเอียดต่าง ๆ ก็ไปโยงเอามาตรการของรัฐมากำหนดเป็นข้อเพิ่มเติมสัญญา ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้ นอกจากเป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีสร้างหลักฐานขึ้นมาเพื่อจะให้เข้าเงื่อนไขตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐ และใช้อ้างเป็นเหตุผลในการขอเงินช่วยเหลือจากรัฐกรณีเรื่องนี้ จะเห็นได้ว่าทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามสัญญาเลขที่ พ ๓๗๘/๒๕๔๐ ลงวันที่



๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ อย่างครบถ้วนไปแล้ว โดยผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ชำระเงินค่าก่อสร้างงวดสุดท้ายครบถ้วนถูกต้องไปแล้ว จึงไม่มีสัญญาข้อใดที่จะนำมาบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีหรือผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติตามสัญญาข้อนั้นอีก คดีนี้เมื่อพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏแล้วจะเห็นได้ว่าการประกวดราคาและการทำสัญญาระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีไม่เข้าเงื่อนไขที่จะขอให้รัฐจ่ายเงินช่วยเหลือค่าก่อสร้าง (ค่า K) ได้ตามมาตราการที่รัฐกำหนดและการที่รัฐจะจ่ายเงินช่วยเหลือค่าก่อสร้างได้หรือไม่ก็ต้องผ่านการเห็นชอบของสำนักงบประมาณ ซึ่งในเรื่องนี้สำนักงบประมาณก็ได้พิจารณาถึงสองครั้ง และยืนยันว่ากรณีของผู้ฟ้องคดีไม่สามารถที่จะขอรับเงินช่วยเหลือค่าก่อสร้าง (ค่า K) ได้เนื่องจากเป็นกรณีที่ไม่ได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือมาตรการที่รัฐกำหนด ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับเงินช่วยเหลือค่าก่อสร้าง (ค่า K) จึงเป็นพฤติการณ์นอกเหนือที่ไม้อาจบังคับเอากับผู้ถูกฟ้องคดีได้ และผู้ถูกฟ้องคดีไม่ใช่ผู้มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินช่วยเหลือค่าก่อสร้างจำนวนดังกล่าวให้กับผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ถูกฟ้องคดีตลอดจนสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะต้องดำเนินงานและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ทางราชการกำหนด ซึ่งในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีมติอนุมัติให้ใช้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๑ ในการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างสำหรับการก่อสร้างที่เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยทุกส่วนของราชการโดยอนุโลม ก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการที่จะช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีก็ต้องยึดถือและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐกำหนดโดยความเห็นชอบของสำนักงบประมาณเช่นเดียวกัน เมื่อสำนักงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่าการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าก่อสร้างให้กับผู้ฟ้องคดีนั้นกระทำไม่ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ใช่ผู้ก่อให้เกิดข้อโต้แย้งสิทธิกับผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า นับแต่วันทำสัญญาเลขที่ พ ๓๗๘/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ คู่กรณีอื่นได้แก่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างปฏิบัติตามสัญญาโดยครบถ้วน โดยมีการส่งมอบงานและมีการชำระราคาค่าก่อสร้างตามงวดงานที่ตกลงกันไว้ครบถ้วนถูกต้องเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าจ้างหรือค่าก่อสร้างใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ถูกฟ้องคดีได้อีก ส่วนในเรื่อง



/ที่ผู้ฟ้องคดี...

ที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องเงินชดเชยค่าก่อสร้างจำนวน ๖,๗๐๘,๔๗๐.๐๕ บาท เมื่อปรากฏว่าในการประกวดราคาและการทำสัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้กำหนดให้มีการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จึงเป็นกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามมาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้มีอาชีพก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีก็ย่อมไม่มีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินดังกล่าวจากผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีย่อมไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องดอกเบี้ยอันเกิดจากต้นเงินดังกล่าวเพราะกรณีนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผู้ถูกฟ้องคดีผิดนัดหรือผิดสัญญาแต่อย่างใด ส่วนเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าอุทยานการกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ฟ้องเรียกให้ชดใช้หนี้เงินที่ผู้ฟ้องคดีได้กู้ขึ้นเพื่อนำเงินมาใช้ในการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้างนั้นก็เป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีสร้างหนี้ขึ้นอันเป็นกิจการปกติในการประกอบธุรกิจของผู้ฟ้องคดีเอง เมื่อหนี้ถึงกำหนดและผู้ฟ้องคดีไม่ชำระหนี้ก็ย่อมอุทยานการฟ้องร้องบังคับให้ชำระหนี้ ดังนั้น หนี้สินที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีกับธนาคารตลอดจนค่าธรรมเนียมที่ผู้ฟ้องคดีต้องสูญเสียไป ก็เป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ใช่คู่ความในคดีพิพาท ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับธนาคารดังกล่าวและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต้องร่วมรับผิดชอบในสิ่งที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้กู้ขึ้นแต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเรียกค่าใช้จ่ายธนาคาร (ดอกเบี้ยธนาคาร) ตลอดจนค่าธรรมเนียมศาล จากผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทยานการกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ฟ้องนั้น เห็นว่าการที่ผู้ฟ้องคดีอุทยานการฟ้องฐานผิดสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี คำประกันและบังคับจำนองต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ตามคดีหมายเลขดำที่ ย ๓๓๒/๒๕๔๔ เป็นเรื่องความผูกพันตามสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีมีต่อธนาคาร ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับคดีพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีกับธนาคารดังกล่าว และจากหลักฐานสำเนาคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีเองจะเห็นได้ว่าสัญญาที่ธนาคารนำมาฟ้องผู้ฟ้องคดีนั้นเป็นสัญญาที่สร้างขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีและธนาคารตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๓๓ ซึ่งเป็นหนี้สินที่ผูกพันกันระหว่างผู้ฟ้องคดีกับธนาคารที่มีกันมาก่อนที่จะเกิดสัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีประมาณ ๗ ปี ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าการคิดดอกเบี้ยธนาคาร ตลอดจนค่าธรรมเนียมศาลในคดีพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีกับธนาคารดังกล่าวเอาจากผู้ถูกฟ้องคดีย่อมไม่มีเหตุผลเพียงพอ ประกอบกับคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีได้ยกข้อต่อสู้ไว้ในคำให้การแล้วว่าผู้ฟ้องคดีรายนี้ไม่มีอำนาจที่จะฟ้องผู้ถูกฟ้องคดี เพราะเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเมื่อพ้น



/ระยะเวลา...

ระยะเวลาฟ้องคดีแล้ว และคดีนี้เป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องร้องบังคับตามสัญญา จึงไม่เป็นคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือการพิจารณาจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นที่จะรับไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป นอกจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าโดยหลักการแล้ว สัญญาจ้างย่อมจะมีผลผูกพันกันก็แต่เฉพาะผู้ที่เป็นคู่สัญญาเท่านั้น ซึ่งในคดีเรื่องนี้คู่สัญญาในสัญญาจ้างก็คือผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดี ส่วนมาตรการของรัฐในการช่วยเหลือผู้มีอาชีพในการก่อสร้าง โดยการนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้นั้น เป็นเรื่องที่รัฐซึ่งมิใช่เป็นคู่สัญญาในสัญญาจ้างฉบับนี้ ได้เสนอให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ด้วยแต่โดยที่รัฐมิใช่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีหรือผู้แทนผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงทำบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญากันเป็นอย่างไร ก็ย่อมจะไม่มีผลบังคับให้รัฐต้องจ่ายเงินช่วยเหลือ หรือเงินชดเชยค่าก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ และตามประเพณีการทำสัญญาก็ไม่เคยมีกรณีที่คู่สัญญาทำสัญญาหรือแก้ไขเพิ่มเติมสัญญากัน เพื่อให้คู่สัญญาได้รับเงินช่วยเหลือหรือเงินชดเชยค่าก่อสร้าง และผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ในคดีเรื่องนี้ผู้ถูกฟ้องคดีก็มิใช่ผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการโต้แย้งสิทธิของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินตามฟ้อง

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) พร้อมด้วยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่เพียงใด ซึ่งเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ได้มีการทำบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดี โดยมีข้อความในสัญญาว่าหนังสือฉบับนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ พ ๓๗๘/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ และมีข้อสัญญาว่าให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาจ้างว่าคู่สัญญาดตกลงกันให้มีการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้สำหรับงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างเหมา โดยการนำสูตร ESCALATION FACTOR (K) มาใช้ในการคำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น เห็นว่า การร่วมกันทำบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างเดิมนี้เป็นไปโดยมีความมุ่งหมายร่วมกันระหว่างคู่สัญญาที่จะให้ผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการก่อสร้างต่อไปให้แล้วเสร็จตามภาระหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีซึ่งต้องประสบกับปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างเนื่องจากวัสดุก่อสร้างมีราคาสูงขึ้นมากและต้องจัดซื้อด้วยเงินสด โดยได้รับผลกระทบจาก



/การปรับปรุง...

การปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราและภาวะวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเหตุให้ค่าก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้นและทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องขาดทุน ดังนั้น ย่อมถือได้ว่าบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ พ ๓๗๘/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ในทางสัญญาขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดี โดยเป็นข้อตกลงผูกพันกันให้มีการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) สำหรับสัญญาจ้าง ซึ่งทำให้คู่สัญญาต่างฝ่ายต่างมีภาระหน้าที่ในทางสัญญาที่จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงผูกพันกันตามบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างเดิม บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างนี้จึงมิใช่เป็นเพียงบันทึกที่คู่สัญญาทำขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขออนุมัติจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้างต่อสำนักงบประมาณเท่านั้น บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างในคดีนี้จึงเป็นข้อสัญญาตกลงกันที่ทำขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีอันเป็นหลักฐานสำคัญทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีภาระหน้าที่ต้องจ่ายเงินช่วยเหลือค่าก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี แม้ในประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอพักข้าราชการโรงพยาบาลของ คณะแพทยศาสตร์ จะไม่ได้กำหนดให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) แต่ในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ได้กำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานที่เปลี่ยนแปลงไปไว้โดยชัดเจน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงยินยอมเข้าร่วมทำบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีนั้น มีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับเดิม ดังนั้น บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวย่อมเป็นบันทึกที่มีผลใช้บังคับได้ในทางสัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีอันก่อให้เกิดความรับผิดชอบตามสัญญาแก่ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นคู่สัญญา ฝ่ายผู้ว่าจ้างที่จะต้องจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง ซึ่งเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวน ๖,๑๓๘,๕๑๗.๗๐ บาท อันเป็นจำนวนเงินชดเชยค่าก่อสร้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีคิดคำนวณได้จากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่สำนักงบประมาณกำหนดไว้ และให้คิดคำนวณดอกเบี้ยตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของเงินต้น จำนวน ๖,๑๓๘,๕๑๗.๗๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๓ อันเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งปฏิเสธการจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้างต่อผู้ฟ้องคดีจนกว่าจะได้ชำระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี ที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องดอกเบี้ยในอัตรดอกเบี้ยธนาคารตามคำขอในคำฟ้องนั้นเป็นเรื่องที่ไม่อาจรับฟังได้



/ศาลปกครอง...

ศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษาและมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินชดเชยค่าก่อสร้างเป็นจำนวน ๖,๑๓๘,๕๑๗.๗๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมทั้งชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ขອງเงินชดเชยค่าก่อสร้างจำนวนดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๓ อันเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งปฏิเสธการจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้างต่อผู้ฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ชำระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี สำหรับค่าธรรมเนียมศาลให้คืนผู้ฟ้องคดีตามส่วนของการชนะคดีโดยถือตามจำนวนทุนทรัพย์ในคำฟ้องลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๔ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณนับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๓ อันเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งปฏิเสธการจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้างต่อผู้ฟ้องคดีจนถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๔ อันเป็นวันที่ยื่นฟ้องคดีนี้ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมศาลที่ต้องคืนได้เป็นจำนวน ๑๕๔,๙๓๐.๑๐ บาท ส่วนคำขออื่นให้ยก

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า คดีนี้ในขณะที่ประกาศประกวดราคาไม่มีการระบุว่าจะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) และในสัญญาจ้าง เลขที่ พ ๓๗๘/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ ไม่ระบุให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณีจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขให้ผู้ฟ้องคดีสามารถใช้สัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) เพื่อเรียกเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) ได้เลย เมื่อไม่เข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขแต่แรกที่จะให้รัฐสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับจ้างก่อสร้างให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาเพื่อให้มีค่า K ได้ ไม่ว่าผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีจะได้จัดทำบันทึกแนบท้ายสัญญาก็ไม่ทำให้มีผลจากที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่จะให้รัฐสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับจ้างก่อสร้างได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบในค่าชดเชยค่าก่อสร้างตามที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องแต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีตกลงลงนามในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจึงเป็นกรณีเพื่อเป็นหลักฐานเพื่อขออนุมัติต่อสำนักงานงบประมาณให้จ่ายเงินค่าชดเชยการก่อสร้างให้กับผู้ฟ้องคดีจะได้รับอนุมัติหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเข้าหลักเกณฑ์ที่จะให้รัฐสามารถช่วยเหลือได้หรือไม่ตามกำหนดหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) แต่แรกปัญหาการขาดทุนอันเนื่องจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ จึงไม่ใช่เงื่อนไขที่จะให้รัฐต้องช่วยเหลือผู้รับเหมาที่เป็นคู่สัญญา และไม่เป็นธรรมแก่ผู้เข้าประกวดราคาหรือผู้รับเหมารายอื่น จึงเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓๐ และมาตรา ๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งผลการวินิจฉัยของสำนักงานงบประมาณว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ



/ที่จะได้รับ...

ที่จะได้รับเงินชดเชยค่าก่อสร้างเนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไข โดยผู้ฟ้องคดีได้ทราบเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ซึ่งถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแล้วแต่กลับนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ จึงเกินกำหนดระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วันที่ารู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบกับมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และไม่ใช่คดีเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและการทบทวนของผู้ถูกฟ้องคดีในครั้งหลังนี้เป็นเพียงการยืนยันผลการพิจารณารั้งก่อนว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) เหมือนเดิมผู้ฟ้องคดีจะอ้างวันที่ได้รับแจ้งผลการขอให้ทบทวนครั้งหลังนี้เป็นวันที่ทราบถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีหาได้ไม่ จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นยกฟ้องเพราะผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) จึงไม่มีอำนาจที่จะฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีได้และเป็นคำฟ้องที่ยื่นเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีเห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นและชี้แจงว่า การก่อสร้างตามสัญญาจ้าง เลขที่ พ ๓๗๘/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ซึ่งเป็นเงินสิทธิประโยชน์จากการดำเนินการบริหารขององค์กรภายในบังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดี อีกทั้งมีระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุต่างหากจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ คือ ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพัสดุเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๓๗ และการจัดทำบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ลงนามในฐานะผู้ว่าจ้าง โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีมีความชอบธรรมในการเรียกร้องสิทธิในการขอรับเงินชดเชยค่าก่อสร้างรวมถึงดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเพราะบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงกันให้มีการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาจ้างเหมา เลขที่ พ ๓๗๘/๒๕๔๐ โดยการนำสูตร ESCALATION FACTOR (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ว่าจ้างโดยอธิการบดีลงนามในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจึงเป็นนิติกรรมสมบูรณ์ปราศจากการฉ้อฉลใด ๆ ประกอบกับงานก่อสร้างดังกล่าวเบิกจ่ายจากเงินบำรุง



/โรงพยาบาล...

โรงพยาบาล ดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพัสดุเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงเป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีโดยตรง และการฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดีนั้นมิได้ ขาดอายุความการฟ้องคดีตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของ ตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการ ผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เดิมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ กำหนดมาตรการของรัฐในการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ทำสัญญารับเหมาก่อสร้าง ไว้กับทางราชการโดยให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้เป็นการถาวร และ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพัก ข้าราชการโรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์ด้วยเงินรายได้ของผู้ถูกฟ้องคดีเอง โดยในประกาศ ประกวดราคาดังกล่าวไม่ได้กำหนดให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้ด้วย ต่อมา เมื่อผู้ฟ้องคดีชนะการประกวดราคาและได้มีการทำสัญญาจ้าง เลขที่ พ. ๓๗๘/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีโดยในสัญญาดังกล่าวมีข้อกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานก่อสร้างภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๐ และผู้รับจ้าง จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๒ แต่ในสัญญาดังกล่าวไม่มี ข้อกำหนดให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้ด้วย แต่ในเวลาระหว่างการก่อสร้าง อาคารหอพักข้าราชการโรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์ตามสัญญาดังกล่าวเป็นช่วงเวลา ที่มีภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นแล้วจนรัฐบาลต้องประกาศให้ค่าเงินบาท ลอยตัวและเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากอัตราร้อยละ ๗ เป็นร้อยละ ๑๐ เป็นเหตุให้ค่าก่อสร้าง เพิ่มขึ้น และผู้ฟ้องคดีได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดี ต้องประสบปัญหาการขาดทุนอันเป็นผลที่เกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน เงินตรา โดยในขณะนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๑ กำหนดมาตรการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างโดยให้มีการอนุมัติให้ขยายกำหนดระยะเวลา



/การก่อสร้าง...

การก่อสร้างออกไปได้ ซึ่งในระหว่างการก่อสร้างผู้ฟ้องคดีก็ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีให้ขยายกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างออกไปได้อีก ๑๘๐ วัน และต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๑ แจ้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้กับกรณีของสัญญาจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีด้วย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พิจารณาลงมติให้มีการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในงานก่อสร้างที่ใช้เงินรายได้ของผู้ถูกฟ้องคดีอันเป็นเงินนอกงบประมาณเช่นเดียวกับงานก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินด้วยและต่อมาผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ร่วมกันตกลงทำบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ พ ๓๗๘/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ โดยให้มีการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) สำหรับราคาค่างานก่อสร้างตามสัญญาจ้างเดิมดังกล่าวนี้ด้วยโดยการนำสูตร ESCALATION FACTOR (K) มาใช้ในการคำนวณราคาค่างานก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างเดิมนี้ได้กำหนดให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเดิมและเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการตรวจรับงานแล้วและได้มีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วยแล้ว และเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งขอเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในกรณีของสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้เป็นจำนวน ๖,๗๐๘,๔๗๐.๐๕ บาท ไปยังผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ ทม ๐๖๐๕/๑๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้นำเรื่องเสนอขอความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้วแต่ได้รับแจ้งจากสำนักงบประมาณว่างานก่อสร้างตามสัญญาจ้างเหมาไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะได้รับเพิ่มได้เนื่องจากในประกาศประกวดราคาไม่ได้ระบุว่าจะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๓ แจ้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาบทวนเรื่องการจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างเหมาอีกครั้ง ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ทม ๐๖๐๕/๗๗๘๒ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้นำเรื่องเสนอให้สำนักงบประมาณทบทวนการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้างอีกครั้งหนึ่งแล้ว สำนักงบประมาณได้แจ้งยืนยันตามผลการพิจารณาครั้งก่อน และหลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๓ และหนังสือลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ แจ้งขอ



/หรือ...

หรือแนวทางปฏิบัติในเรื่องการขอรับเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างนี้ไปยังผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ และหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการให้ได้ตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอผู้ฟ้องคดีจึงได้นำเรื่องมายื่นฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๔ และต่อมาได้มีการโอนคดีนี้ไปยังศาลปกครองเชียงใหม่ตามนัยข้อ ๘๑ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณา คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓

คดีมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาวินิจฉัยสองประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาฟ้องคดีตามกฎหมายหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องในคดีนี้ไว้พิจารณาตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๐๔/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ซึ่งได้วินิจฉัยเรื่องระยะเวลาการฟ้องคดีไว้แล้ว คำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาในคดีนี้จึงเป็นที่สุด ดังนั้น ข้อกล่าวอ้างในอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีในประเด็นนี้ จึงรับฟังไม่ขึ้นและต้องห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา ๗๓ วรรคสี่ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓

ประเด็นที่สอง ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) พร้อมด้วยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักข้าราชการโรงพยาบาลขนาด ๙ ชั้น ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ โดยในประกาศดังกล่าวไม่ได้แจ้งว่าจะนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้ในการนี้ผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้ข้อมูลต่อสำนักงานประมาณตามหนังสือ ที่ ทม ๐๖๐๑ (๖)/๔๙๔๕ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๓ ไว้ว่า เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินนอกงบประมาณ ซึ่งเป็นเงินบำรุงโรงพยาบาล หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือ ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๕ มิได้กำหนดโดยชัดแจ้งว่า



/การช่วยเหลือ...

การช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างใช้ทั้งการก่อสร้างที่จ่ายจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เฉพาะงานก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเท่านั้น สำหรับงานก่อสร้างที่ใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณมิได้มีการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เพราะช่วงเวลาดังกล่าวจำนวนเงินรายได้ของผู้ถูกฟ้องคดีมีจำนวนจำกัด ต่อมาเมื่อเกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๑ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๗๐ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๑ กำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างและผู้ประกอบการอื่นกับทางราชการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราโดยให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างได้อีก ๑๘๐ วัน หรือ ๑๒๐ วัน แล้วแต่กรณีและให้นิรโทษผู้เสนอราคาที่ไม่ประสงค์จะลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงสำหรับเงื่อนไขหลักเกณฑ์สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ขอให้ให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้และมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ขอย้ายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก ๑๘๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี ประกอบกับที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๑ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ให้ใช้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๑ ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง สำหรับการก่อสร้างที่เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยอนุโลม ทั้งนี้ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทการก่อสร้าง สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้ผู้ฟ้องคดีอีก ๑๘๐ วัน และได้ลงนามร่วมกับผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๑ แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง เลขที่ พ ๓๗๘/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ โดยตกลงให้มีการนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้กับงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างเหมาดังกล่าวและให้นำสูตร ESCALATION FACTOR (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้จัดทำเป็นบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง



/ฉบับดังกล่าว...

ฉบับดังกล่าว เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดียินยอมให้ผู้ฟ้องคดีขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก ๑๘๐ วัน และตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเพื่อให้มีการนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้ก็เนื่องมาจากผู้ฟ้องคดีได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราและภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ตกต่ำ วัสดุก่อสร้างต่าง ๆ มีราคาเพิ่มสูงขึ้นมากและจัดหาได้ยาก ซึ่งการที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีตกลงร่วมกันทำบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับเดิม โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันให้มีการนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้และให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับที่ทำขึ้นภายหลังเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นการดำเนินการโดยสุจริต ด้วยความสมัครใจของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย กรณีจึงถือได้ว่าข้อตกลงตามบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างเป็นข้อตกลงที่ชอบด้วยกฎหมายมีผลสมบูรณ์ผูกพันคู่สัญญาที่จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่สัญญากันไว้ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายให้ผู้ฟ้องคดีแล้ว และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งขอเบิกเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ที่ได้ตกลงกันตามบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี แม้ในชั้นการประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จะไม่ได้มีการระบุให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้ก็ตาม แต่เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๑ กำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างกับทางราชการที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้กับสัญญาจ้างในครั้งนี้ และผู้ถูกฟ้องคดีก็ตกลงยินยอมทำบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างเดิม เพื่อให้ นำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีเองทราบอยู่แล้วว่า ณ เวลาที่แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเดิมนั้นไม่ได้มีการระบุไว้ในประกาศประกวดราคามาตั้งแต่ต้นว่าจะนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้ เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานของรัฐย่อมเข้าใจเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีได้ดีกว่าผู้ฟ้องคดีหรือหากยังเข้าใจไม่ชัดเจนผู้ถูกฟ้องคดีก็ชอบที่จะหารือหรือขอคำแนะนำจากสำนักงานงบประมาณในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะรัฐมนตรีในการวินิจฉัยปัญหาข้อหารือและกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เสียก่อนที่จะลงนาม



/ในบันทึก...

ในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีลงนามในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาไปแล้วกลับยกขึ้นมาอ้างในภายหลังว่า ในประกาศประกวดราคาไม่ได้ระบุว่าให้มีการนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้เพื่อให้ตนเองไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีในประเด็นที่ว่าในชั้นการประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างไม่ได้มีการระบุว่าให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้จึงไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะได้รับเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ นั้น จึงฟังไม่ขึ้น และการที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิขอรับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีก็ไม่เป็นการเอาเปรียบผู้เข้าประกวดราคารายอื่นอันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๕๐ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด

สำหรับประเด็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามข้อตกลงในสัญญาเป็นจำนวนเท่าใด และคิดดอกเบี้ยในอัตราใดนั้น เห็นว่า การคิดคำนวณเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ต้องคิดตามสูตรในการคำนวณ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ของบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ พ ๓๗๘/๒๕๔๐ ซึ่งคำนวณได้เป็นเงินจำนวน ๖,๑๓๘,๕๑๗.๗๐ บาท ส่วนดอกเบี้ยในเงินต้นจำนวนดังกล่าวนี้ เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการเรียกดอกเบี้ยฐานผิดสัญญาทางปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น จึงต้องนำหลักกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการเรียกดอกเบี้ยฐานผิดสัญญาแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๒๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้คิดคำนวณดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๓ อันเป็นวันที่ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งปฏิเสธการจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ต่อผู้ฟ้องคดีจนกว่าจะได้ชำระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินชดเชยค่าก่อสร้างเป็นจำนวน ๖,๑๓๘,๕๑๗.๗๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมทั้งชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ บาทต่อปีของเงินชดเชยค่าก่อสร้างจำนวนดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๓ อันเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งปฏิเสธการจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้างต่อผู้ฟ้องคดีเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ชำระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี สำหรับค่าธรรมเนียมศาลนั้นให้คืนผู้ฟ้องคดีตามส่วนของการชนะคดีโดยถือตาม



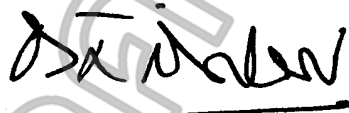
/จำนวน...

จำนวนทุนทรัพย์ในคำฟ้องลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๔ เป็นเกณฑ์ให้การคำนวณนับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๓ อันเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งปฏิเสธการจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้างต่อผู้ฟ้องคดีจนถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๔ อันเป็นวันที่ยื่นฟ้องคดีนี้ ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมศาลที่ต้องคืนได้เป็นจำนวน ๑๕๔,๙๓๐.๑๐ บาท ส่วนคำขออื่นให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น

อย่างไรก็ตามปรากฏว่าศาลปกครองชั้นต้นได้กล่าวในคำพิพากษาว่า ศาลปกครองชั้นต้นมีคำบังคับด้วยนั้น ศาลปกครองชั้นต้นมิได้มีคำบังคับไว้แต่อย่างใด ศาลปกครองสูงสุดจึงขอปัดทิ้งที่จะแก้คำพิพากษานั้นให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินชดเชยค่าก่อสร้างและดอกเบี้ยดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่มิได้คำพิพากษานี้ นอกจากนี้ให้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น

นายธงชัย ลำดับวงศ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวน

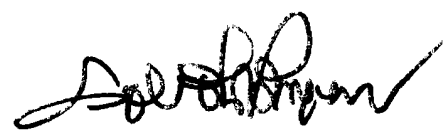
นายพีระพล เชาวนศิริ
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายชาญชัย แสงศักดิ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายวิชัย ชื่นชมพูนุท
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาม

